

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת שרון ניר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי

702/25/פ

הצעת חוק זכויות סוציאליות לנשים נפגעות אלימות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

תיקון חוק הבטחת 1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹, בסעיף 2, בסעיף קטן (א), במקום הכנסה פסקה (9), יבוא:

"(9) (א) מי שחוזה אלימות מצד בן זוגו, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או על ידי העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהוא מטופל בשירותי הרווחה על רקע אלימות מצד בן הזוג, לרבות שהות במקלט לנשים נפגעות אלימות;

(ב) הגמלה למי שעומד בתנאי סעיף קטן (א) תשולם מיום הגשת הבקשה, ואף אם טרם הושלם ההליך לבדיקת מצבו הכלכלי."

תיקון חוק שירותי 2. בחוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012² – רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות)

(1) בשם החוק, במקום "ששהו במקלט לנשים מוכות" יבוא "נפגעות אלימות במשפחה";

(2) בסעיף 1, במקום ההגדרה "אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות" יבוא:

"אישה נפגעת אלימות" – אישה שחוזה אלימות מצד בן הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.
² ס"ח התשע"ג, עמ' 34.

או שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או על ידי העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהאישה מטופלת בשירותי הרווחה על רקע אלימות מצד בן הזוג." ;

(3) בסעיף 2, במקום "אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית עם יציאתה מהמקלט" יבוא "אישה שסיימה את שהותה במקלט לנשים מוכות, או אישה נפגעת אלימות אשר הוכיחה נזקקות כלכלית, תהא זכאית".

3. תיקון חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב–1992,³ בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "הורה עצמאי" המובאת בו, בפסקה (2), במקום פסקת משנה (ג) יבוא :

"(ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, לאחר שחוותה אלימות מצדו, ובלבד שמתקיים אחד מאלה :

(1) ניתן צו הגנה במעמד הצדדים לפי הוראות חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991 ;

(2) ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור ;

(3) ניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או על ידי העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד על מתן טיפול על רקע אלימות במשפחה ;"

(2) ההגדרות "מקלט לנשים מוכות" ו"המחלקה לשירותים חברתיים" – יימחקו.

4. תיקון חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963,⁴ במקום סעיף 7א, יבוא :

"התפטרות עקב 7א. התפטרות עובדת לאחר שחוותה אלימות במשפחה אלימות במשפחה ובלבד שניתן בעניין זה צו הגנה במעמד הצדדים לפי הוראות החוק למניעת אלימות במשפחה,

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.
⁴ ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.

התשנ"א-1991, או ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או על ידי העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד על מתן טיפול על רקע אלימות במשפחה, יראו את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים."

תיקון חוק עבודה 5. בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954⁵ – נשים

(1) בסעיף 7, בסעיף קטן (ג)(5), במקום הקטע החל במילים "בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות" ועד "שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור" יבוא "בתקופה לאחר שחוותה אישה אלימות במשפחה ובלבד שניתן בעניין זה צו הגנה במעמד הצדדים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 או ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או על ידי העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד על מתן טיפול על רקע אלימות במשפחה, לרבות שהות במקלט לנשים מוכות";

(2) בסעיף 13, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) מפקח שמונה לפי הוראות סעיף קטן (א) יפקח על מתן ההגנות וההטבות במקום העבודה לנשים נפגעות אלימות."

דבר ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא לפעול לשיפור מצבן של נשים הסובלות מאלימות באופן שיאפשר להן להיחלץ ממערכות היחסים הפוגעניות להן ולילדיהן. אחד הקשיים המרכזיים העומדים בפני נשים אלה הוא התלות הכלכלית שלהן בבני זוגם האלימים. המדינה מציעה שורה של תמיכות כלכליות כדי לסייע לאותן נשים, אך נכון להיום סיוע זה מותנה בהימצאותן של נשים אלו במקלטים לנשים נפגעות אלימות, דבר המדיר נשים נפגעות אלימות רבות מקבלת הסיוע לו הן כה זקוקות. לפיכך, מוצעים בהצעת חוק זו תיקוני חקיקה שנועדו להרחיב את הקריטריונים לקבלת סיוע והגנות, באופן שיחול על כלל הנשים נפגעות האלימות, ללא תלות לשהות במקלטים.

במדינות דמוקרטיות רבות קיימים הסדרים רחבים ומקלים יותר מאלו הקיימים כיום בישראל

⁵ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

לעניין הזכאות לקבלת תמיכה סוציאלית לנשים הסובלות מאלימות, ללא דרישה לשהות במקלט, ולפרק זמן ממושך יותר. כך למשל, בניו יורק ובווינגטון הזכאות ניתנת לאחר הצגה של אחד מבין המסמכים הבאים: צו הגנה, תיעוד הגשת תלונה במשה על אלימות במשפחה, תיעוד לקבלת טיפול רפואי עקב אלימות במשפחה, או עדות בכתב של עובד מדינה אחר שהוסמך לכך. הסדר דומה בעיקרו קיים גם בספרד. בנוסף, יש לציין כי בחלק מהמדינות, סיוע בדירת מעבר ניתן לנשים נפגעות אלימות, כנגד תצהיר בכתב המאשר את עמידתן בתנאי הזכאות, ללא צורך בהצגת ראיות חיצוניות.

מדיניות מסוג זה נשענת גם על ההסדרים במשפט הבינלאומי. פסקה 20 לאמנת איסטנבול להגנה על נשים מאלימות (עליה ישראל טרם חתמה, אך הביעה נכונות לעשות כן), קובעת כי על המדינות החברות לספק לנשים נפגעות אלימות סיוע כלכלי וסיוע בתחום הדיור, ובכך לאפשר היחלצות מהקשר האלים ולשקם בהדרגה את חייהם עד להגעה לעצמאות כלכלית. רבות מהמדינות החברות יישמו סעיף זה ומציעות לנפגעות אלימות גישה לדיור ציבורי, דירות מעבר או סיוע כספי בשכ"ד, וכן סיוע סוציאלי נרחב, ללא תלות בכניסה למקלט מוגן. החקיקה בישראל מפגרת מאחור בתחום זה.

על כן, מוצעים להלן תיקוני חקיקה שנועדו לנתק את התלות בין מתן הסיוע ובין ההימצאות של אישה במקלט. בראש ובראשונה, מוצע להרחיב את הגדרת הזכאות לסיוע. כמו כן, מוצע להרחיב את ההטבות וההגנות הניתנות היום בחוקים, דבר שמתיישב עם התכלית שלשמה הם נקבעו בחוק מלכתחילה, ועם הצורך הדחוף והאקוטי לצמצם את תופעת האלימות.

חלק ניכר מתיקוני החקיקה מבקש לאמץ את ההגדרה הרחבה של אישה נפגעת אלימות אשר קיימת בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998, גם בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, בחוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012, בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 ובחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954.

כמו כן, מוצע לשנות את שם החוק מ-"חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות)" ל-"חוק שירותי רווחה (זכויות נשים נפגעות אלימות)", כך שיהיה בהלימה לשינויים האמורים. בנוסף, מוצע כי הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, או כל נציג אחר שיבחר השר לפי חוק עבודת נשים, תהא אמונה על פיקוח על מתן ההגנות וההטבות לכלל הנשים נפגעות האלימות במקום העבודה. כן מוצע כי ניתן יהיה לאשר זכאות להבטחת הכנסה במצבים של אלימות במשפחה מיידית, עוד לפני בדיקת הזכאות הכלכלית, לפי הצורך.

הצעת החוק נכתבה בסיוע האגודה לזכויות האזרח.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (2924/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2924/24 ולא פוּכַך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

